



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

“Pizzini, Norberto Omar c/ Rousseau, Juan Ignacio s/ daños y perjuicios”

Expte. n.º 9506/2022

Juzgado Civil n.º 48

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 12 días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “A” de la Excm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: **“Pizzini, Norberto Omar c/ Rousseau, Juan Ignacio s/ daños y perjuicios”**, respecto de la sentencia de fecha [15 de abril de 2024](#), se establece la siguiente cuestión a resolver:

¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores: **CARLOS A. CALVO COSTA – RICARDO LI ROSI – SEBASTIÁN PICASSO.**

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. CARLOS A. CALVO COSTA DIJO:

I. En la sentencia de fecha [15 de abril de 2024](#) se admitió la demanda interpuesta por Norberto Omar Pizzini y, en consecuencia, se condenó a Juan Ignacio Rousseau a abonar la suma de \$ 9.987.500, con más los intereses y costas. La condena se hizo extensiva a Boston Compañía Argentina de Seguros S.A.

El actor apeló la decisión el día [16 de abril de 2024](#), y expresa sus agravios mediante su presentación del [6 de junio de 2024](#), los que son replicados por la citada en garantía en el escrito del [3 de julio de 2024](#).

El pronunciamiento también fue recurrido por la aseguradora con fecha [15 de abril de 2024](#), quien en esta instancia



expone sus quejas en su escrito del [24 de junio de 2024](#), las que son contestadas por el actor mediante su presentación del día [1 de julio de 2024](#).

II. Aclaro, en forma previa a ingresar en el estudio de los agravios presentados, que los jueces no tienen el deber de analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, así como tampoco la totalidad de las pruebas producidas en los asuntos sometidos a su decisión, sino las conducentes y relevantes para poder brindar una solución a la cuestión planteada. Asimismo, tampoco están obligados los magistrados a brindar tratamiento a todas las cuestiones expuestas que no resulten ser decisivas para la resolución de la causa (art. 386 *in fine*, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; CSJN, *Fallos* 258:304, 262:222, 272:225).

Asimismo, destaco que las expresiones de agravios de todos los apelantes, cumplen –en líneas generales– con la crítica concreta y razonada que prescribe el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo que, en aras de la amplitud de la garantía de defensa en juicio, y conforme al criterio restrictivo que rige en esta materia (Gozaíni, Osvaldo A., *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado*, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 101/102; Kielmanovich, Jorge L., *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado*, Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, t. I, p. 426), no propiciaré la sanción de deserción que postulan tanto el actor como la citada en garantía, con excepción de lo que diré *ut infra* en el apartado III del presente voto.

Asimismo, pongo de resalto que la cuestión relativa a la responsabilidad atribuida a Juan Ignacio Rousseau –condena que se hizo extensiva a Boston Compañía Argentina de Seguros S.A.– no ha sido motivo de queja por ninguno de los apelantes y, por ende, se encuentra firme al ser consentida por las partes (art. 271, *in fine*, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

III. Me referiré y pasaré a dar tratamiento, en consecuencia, a los argumentos vertidos en esta alzada por el actor y la citada en garantía respecto de las partidas indemnizatorias y los intereses.

Con relación a las críticas del actor respecto del rubro “daño moral”, como así también las de la aseguradora concernientes a las partidas “incapacidad sobreviniente” y “daño moral”, entiendo que no logran sobrepasar las exigencias contenidas en el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo cual no serán atendidas.

Como es sabido, esa norma exige que la expresión de agravios contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. De esta manera, el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que incumbe al apelante de motivar y fundar su queja como acto posterior a la concesión del recurso, señalando y demostrando, punto por punto, los errores en que se ha incurrido, o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera contrario a derecho (Gozáini, Osvaldo A., *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado*, cit., t. II, p. 101/102; Kielmanovich, Jorge L., *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y anotado*, cit., t. I, p. 426).

En efecto, “criticar” es muy distinto a “disentir”. La crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores fácticos y jurídicos que éste pudiere contener. En cambio, disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia. En tal sentido, es indudable que se tornará ineficaz cualquier pretensión bajo la apariencia de una expresión de agravios que se limite a manifestar una simple disconformidad con lo resuelto por el sentenciante de grado, sin siquiera evidenciar cuáles son los errores que contiene el fallo, o por qué se ha resuelto en forma contraria a derecho (Colombo, Carlos J. - Kiper, Claudio M., *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado*, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 173).



Con relación a las críticas de la aseguradora respecto de la cuantificación del rubro “incapacidad sobreviniente”, advierto que se limita a exteriorizar su disconformidad con el monto otorgado en este concepto pero no se hace cargo de las pautas que resultan de la normativa vigente, que regula el modo en que debe calcularse la indemnización por incapacidad sobreviniente. Es decir, no basta con meramente mencionar que la suma dispuesta en la sentencia resulta elevada, sino que se debe manifestar específicamente las variables del cálculo que pretende hacer valer.

Cabe recordar que el art. 1746 del Código Civil y Comercial reza: *“Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado”*. No cabe ninguna duda de que esa redacción conduce necesariamente al empleo de fórmulas matemáticas para evaluar la cuantía del resarcimiento por incapacidad, pues únicamente por medio de ese instrumento puede mensurarse el capital al que alude la norma (López Herrera, Edgardo, en Rivera, Julio C. – Medina, Graciela (dirs.), *Código Civil y Comercial de la Nación comentado*, La Ley, Buenos Aires, 2014, t. IV, p. 1088/1089).

La aplicación de esta clase de fórmulas requiere tener en cuenta variables tales como los ingresos que efectivamente ganaba la víctima al momento del hecho, el porcentaje de incapacidad, la tasa de descuento a emplearse y el período de vida productiva que restaba





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

al damnificado, así como los elementos que permiten sopesar las posibilidades de mejora laboral en el futuro; datos que no surgen de las expresiones de agravios.

Por lo demás, en lo que respecta específicamente a las quejas de dicha recurrente respecto de la procedencia del presente renglón, advierto que se asimilan a los argumentos brindados en su [impugnación](#) a la pericia médica, resultando en algunos casos una transcripción textual de esa última presentación, sin dejar de mencionar que se aprecian como una mera disconformidad con la decisión apelada por lo que, por lógicas razones, no constituye una crítica a la decisión tomada en la sentencia de grado. Cabe señalar, al respecto, que la mera transcripción de presentaciones de fecha anterior al dictado de la sentencia no puede constituir, naturalmente, un cuestionamiento a la decisión adoptada, al tratarse de consideraciones efectuadas sin particular relación a los fundamentos expuestos en la sentencia, a la vez que inconducentes a rebatir la argumentación seguida por el juzgador.

Por otro lado, considero que las quejas postuladas por todos los apelantes con relación a la partida “daño moral” no conforman un cuestionamiento fundado de los argumentos expuestos en la sentencia recurrida, al punto de que dichas críticas no encuentran sustento en lo dispuesto por el art. 1741 del Código Civil y Comercial.

En efecto, dispone la norma recién citada, en su parte final: “*El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas*”. Resalto el término “debe”, que señala muy claramente que no se trata de una simple opción, sino que existe un mandato legal expreso que obliga a evaluar el perjuicio moral mediante el método establecido por la ley (Picasso, Sebastián – Sáenz, Luis R- J., *Tratado de Derecho de Daños*, La Ley, Buenos Aires, 2019, t. I, p. 481; Márquez, José F., *El daño moral contractual: interpretación, facultades de los jueces y prueba*, RCyS 2020-VII, 63).



Se trata de la consagración legislativa de la conocida doctrina de los “placeres compensatorios”, según la cual, cuando se pretende la indemnización del daño moral, lo que se postula no es hacer ingresar en el patrimonio del damnificado una cantidad equivalente al valor del daño sufrido sino de procurar al lesionado otros goces que sustituyen o compensan lo perdido. La suma de dinero entregada como indemnización debe ser suficiente para lograr esos goces (Mosset Iturraspe, Jorge, *Responsabilidad por daños*, Ediar, Buenos Aires, 1971, t. V, p. 226; Iribarne, Héctor P., *La cuantificación del daño moral*, RDD, n.º 6, p. 235).

A pesar de todo lo expuesto, los recurrentes se limitan a cuestionar genéricamente la decisión de primera instancia, pero no señalan –en base a los parámetros fijados en la norma– por qué la suma concedida resultaría reducida, elevada o improcedente, según el caso. En este sentido, no aplican al caso las pautas de análisis contenidas en el texto legal, ni señalan cuál sería la compensación sustitutiva que –a su entender– resultaría adecuada para indemnizar al demandante.

En este contexto, es indudable que los cuestionamientos relacionados se traducen en discrepancias acerca de la forma en que se decidió, que omiten indicar, concretamente, cuáles son las razones que impondrían revertir el fallo apelado.

En consecuencia, las razones precedentes conducen a declarar desiertos estos agravios en los términos del art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo que así mociono.

IV. Establecido lo anterior, ingreso en el estudio de los restantes agravios planteados por las partes.

a) Incapacidad sobreviniente

El juez de grado otorgó la suma de \$ 6.625.000 en concepto de incapacidad sobreviniente a favor del actor. Al respecto alza sus quejas este último, quien pretende que se eleve el monto otorgado por considerarlo reducido.

En pos de un adecuado tratamiento de estas quejas, corresponde tener presente que, bajo este concepto, se pretende





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

resarcir la repercusión patrimonial que sufre la víctima producto de la minoración en sus aptitudes vitales, comprensivas de todos los ámbitos de su persona íntegramente considerada. Precisamente, partiendo de la premisa según la cual el cuerpo y la psiquis tienen condiciones suficientes para proporcionar a la persona un cierto grado de funcionalidad patrimonialmente valorable, el ordenamiento establece que toda alteración que repercuta negativamente en los intereses (patrimoniales) relacionados a sus funciones vitales da lugar a su reparación (arts. 1737 y 1746, Código Civil y Comercial; Zavala de González, Matilde, *Resarcimiento de daños*, 2ª ed., Hammurabi, Buenos Aires, 1996, p. 342, n.º 90).

Es así, ciertamente, que la presente partida atañe a los intereses patrimoniales relacionados con la integridad psicofísica de la persona humana, lo que abarca —énfasis— tanto a la faz laboral como a cualquier otra área de su vida de relación. El objeto de esta reparación, en efecto, no se restringe al trabajo o profesión, dado que, al margen de la productividad que se tenga en ese ámbito, también ha de considerarse, por un lado, la repercusión que la incapacidad apareja en la ya aludida vida de relación —comprensiva de ámbitos tales como el doméstico y el social— y, por el otro, la chance futura de progresar en el trabajo en el que se desempeña u obtener otro mejor, o de conseguir uno si es que se encuentra desempleado (CSJN, *Fallos* : 340:1038, 329:4944, 334:376, 308:1109, 312:752, entre muchos otros; Cazeaux, Pedro N. — Trigo Represas, Félix A., *Derecho de las obligaciones*, 4ª ed., La Ley, Buenos Aires, t. IV, p. 637).

En cuanto al método aplicable a fin de cuantificar la presente partida, el art. 1746 del Código Civil y Comercial impone recurrir a una fórmula matemática que contemple las variables allí indicadas, al no haber otro método para calcular el valor presente de una renta futura no perpetua (Picasso Sebastián — Sáenz Luis R. J., en Herrera, Marisa — Caramelo, Gustavo — Picasso, Sebastián (dirs.), *Código Civil y Comercial de la Nación Comentado*, 2ª ed., Infojus, Buenos Aires, 2022, t. IV, p. 471; Carestia, Federico S., en Bueres, Alberto J. (dir.), *Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial*, Hammurabi,



Buenos Aires, 2016, t. 3F, p. 511; Calvo Costa, Carlos A., en Heredia, Pablo D. – Calvo Costa, Carlos A. (dirs.), *Código Civil y Comercial comentado y anotado*, La Ley, Buenos Aires, 2021, t. VII, p. 103; Sagarna, Fernando A., *Las fórmulas matemáticas del art. 1746 del Código Civil y Comercial*, RCyS 2017-XI, 5; entre varios otros).

De tal modo, el Código Civil y Comercial exige que la indemnización por incapacidad sobreviniente se calcule mediante criterios matemáticos que proporcionen una suma que, invertida en alguna actividad productiva, permita al damnificado obtener mensualmente una cantidad equivalente a sus ingresos frustrados y la afectación en las tareas no remuneradas pero económicamente mensurables, sin dejar de computar sus posibilidades de incrementos futuros, de modo que ese capital se agote al término del período de vida económicamente activa que restaba al damnificado. Con esto, se evidencia que el art. 1746 de dicho código tiene en cuenta, por un lado, la productividad del capital y, por el otro, que tal capital ha de agotarse al finalizar el lapso durante el cual la víctima se ve afectada por la inhabilidad o disminución de sus condiciones vitales (Acciarri, Hugo A. – Irigoyen Testa, Matías, *La utilidad, significado y componentes de las fórmulas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad y muertes*, LL 2011-A, 877).

Bajo estas condiciones, utilizaré las “*Fórmulas para el cálculo de la indemnización*” (de renta constante) a la que se puede acceder en la página www.pjn.gov.ar, de acceso público –o ingresando al link: <http://consultas.pjn.gov.ar/cuantificacion/civil/formula.php>.

En ella, se deben ingresar los siguientes datos: i) *ingreso anual de la víctima*; ii) *edad de la víctima al momento del hecho*; iii) *edad hasta la cual se computarán los ingresos*; iv) el ingreso de las últimas dos variables le permitirá al sistema calcular los *períodos anuales restantes*; v) *porcentaje de incapacidad*; vi) con el ingreso de las variables “*ingreso anual de la víctima*” y “*porcentaje de incapacidad*”, el sistema calculará automáticamente el *ingreso anual potencialmente afectado*; vii) *tasa de descuento*.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

Habré de aplicar, entonces, estos criterios al caso que nos ocupa.

i) Ingreso anual de la víctima

Toda vez que no existe prueba respecto a cuánto ascienden sus ingresos, acudiré a la facultad que otorga a los magistrados el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y procederé a establecer un monto de ingreso mensual. De este modo, considero que se debe tomar para efectuar el cálculo un ingreso mensual de \$ 190.099,85, correspondiente al 70% del salario mínimo vital y móvil establecido por la resolución 13/2024 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir del 1 de octubre del corriente año para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa.

El ingreso mensual multiplicado por 12, teniendo en cuenta que el actor manifestó que trabaja de forma autónoma (*vid.* la declaración jurada incorporada con fecha [31 de julio de 2023](#) al expediente de beneficio de litigar sin gastos n.º 9506/2022/1), arroja un ingreso anual de \$ 2.281.198,2.

ii) Edad de la víctima al momento del hecho

Según surge de la pericia médica, la víctima tenía 46 años al momento del evento dañoso.

iii) Edad hasta la cual se computarán los ingresos

Deben computarse los ingresos hasta una edad máxima de 65 años que, en este supuesto, se corresponde con la edad jubilatoria (art. 19, ley 24.241).

iv) Períodos anuales restantes

Son calculados automáticamente por el sistema utilizado.

v) Porcentaje de incapacidad

En el caso de autos, del informe pericial médico efectuado por el perito designado de oficio, Raúl Horacio Tagliabue, presentado con fecha [27 de febrero de 2023](#), surge que el Sr. Pizzini presenta un 26,56% de incapacidad psicofísica –aplicando el método



de la capacidad residual restante–, discriminada de la siguiente forma: 15% correspondiente a “*secuela de fractura de tibia y peroné consolidadas en eje con callo óseo hipertrófico y presencia de material de osteosíntesis*”, 8,5% a “*RVAN de grado II*” y 3,06% a “*limitación funcional del tobillo*”.

No pierdo de vista que el informe pericial reseñado fue objeto de impugnación por parte de la citada en garantía con fecha [6 de marzo de 2023](#), la que fue contestada por el experto el [6 de junio del mismo año](#), quien ratificó lo expuesto en su informe. Sin embargo, las observaciones realizadas se dedujeron sin el respaldo de consultores técnicos y derivan, por lo tanto, en meras apreciaciones subjetivas que carecen de análoga relevancia técnica, insuficientes para conmover las conclusiones que contiene el referido informe pericial.

Por ende, al resultar fundado el dictamen pericial efectuado por la perito, y al no existir prueba en contrario que permita desvirtuar las conclusiones a las que ha arribado el experto, no cabe apartarse de ellas, por lo que cabe dotar a dicho informe de la fuerza probatoria establecida por el art. 477 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

vi) Ingreso anual potencialmente afectado

El sistema calculará esta variable automáticamente.

vii) Tasa de descuento

Emplearé una tasa de descuento del 4% anual.

De tal modo, para determinar el *quantum* indemnizatorio de este rubro, consideraré los siguientes datos: a) *ingreso anual de la víctima*: \$ 2.281.198,2; b) *edad de la víctima al momento del hecho*: 46 años c) *edad hasta la cual se computarán los ingresos*: 65 años; d) *periodos anuales restantes*: 19; e) *porcentaje de incapacidad*: 26,56% f) *ingreso anual potencialmente afectado*: \$ 605.886,24; g) *tasa de descuento*: 4%.

En virtud de las variables antedichas y de acuerdo con el cálculo que se ha descripto *supra* (fórmula de renta constante no perpetua “Acciarri”; fórmula “Vuoto”; fórmula “Marshall”;





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

fórmula “Las Heras-Requena”), la indemnización por incapacidad sobreviniente asciende a la suma de \$ 7.957.673.

En función de lo expuesto, corresponde reconocer por incapacidad sobreviniente, en su faz laboral, la suma de \$ 7.957.673 a favor de Norberto Omar Pizzini.

Es preciso, además, cifrar la incapacidad vital (actividades “económicamente valorables”, en los términos del art. 1746 del Código Civil y Comercial), que consiste en el costo de sustitución de las tareas de la vida diaria que la víctima realizaba con anterioridad al hecho ilícito, y que, como consecuencia de este, ya no pueden seguir efectuando, o cuyo desarrollo se ve, al menos, dificultado en algún grado.

La cuestión no es sencilla, dado que, como bien advierte González Zavala, esta clase de daño solo resultará resarcible si hay una pretensión específica en ese sentido –lo que implica, además, describir en qué consiste el perjuicio–, y si el juez llega a la razonable convicción sobre la existencia de ese menoscabo. Apunta, al respecto, el citado autor: *“La pretensión fracasará si el juez no está persuadido de que se trata de una dolencia funcional, una que verdaderamente incapacita para las tareas domésticas y de cuidado. Puede no ser suficiente demostrar algún porcentaje de incapacidad resultante de los baremos. Es que muchas lesiones están listadas, e incluso se traducen en cifras medianas o altas, pero no tienen ninguna influencia (o prácticamente ninguna) para nuestro tema, porque no impiden los quehaceres domésticos”* (González Zavala, Rodolfo M., *Cuantificación de las tareas de cuidado y hogareñas, en casos de incapacidad*, Semanario Jurídico, 2021-B, 221).

Pues bien, en su demanda el actor no se expidió respecto de este punto, pues no precisó en modo alguno cuáles son las tareas que tendría dificultades para realizar, por lo que, en definitiva, su reclamo terminó orientado a la repercusión que tienen las secuelas que padece en la esfera laboral. A esto se suma que en la pericia no hay una concreta indicación de las tareas que la víctima se



vería dificultada de realizar, lo cual –además– se corresponde con el hecho de que no se le requirió al perito designado en autos que lo haga.

Bajo esos lineamientos, la ausencia de reclamo sobre este ítem en particular, sumado a la falta de prueba al respecto, me impiden otorgar una suma a título de incapacidad vital (arts. 1744 del Código Civil y Comercial, y 377 del Código Procesal Civil y Comercial).

En función de lo expuesto, considero que el monto otorgado por este concepto al actor resulta reducido, por lo que propongo su elevación a la suma de \$ 7.957.673 (art. 165, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

b) Gastos médicos, farmacéuticos y de traslado

El colega de grado otorgó, por el concepto en estudio, la suma de \$ 50.000. Sobre el particular se alza la citada en garantía, quien solicita el rechazo de la partida.

Corresponde señalar que el Código Civil y Comercial, frente a la existencia de lesiones o incapacidades, tiene establecida una presunción *iuris tantum* respecto de los gastos en los que presumiblemente se incurrió, en los momentos posteriores al hecho ilícito, con motivo de tales afecciones. Precisamente, el art. 1746 de dicho código en su parte pertinente prescribe: “*Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad*”.

La presunción, por lo tanto, aprehende a los gastos terapéuticos –comprensivos los de transporte por su carácter instrumental– requeridos por la lesión sufrida en el período inmediato y en el de convalecencia posterior, los que han de guardar proporcionalidad con las características de la afección padecida (González Zavala, Rodolfo M. – Sagarna, Fernando A., en Lorenzetti, Ricardo L. (dir.), *Código Civil y Comercial explicado. Doctrina – jurisprudencia: responsabilidad civil*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2020, p. 140, Galdós, Jorge M., en Lorenzetti, Ricardo L. (dir.), *Código Civil y Comercial de la Nación comentado*, Rubinzal





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

-Culzoni, Santa Fe, 2015, t. VIII, 528; Alferillo, Pascual E., en Alterini, Jorge H. (dir.), *Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético*, 3ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2019, t. VIII, p. 384).

Aquel precepto legal se encuentra en consonancia con la línea jurisprudencial según la cual cabe adoptar un criterio amplio en torno a la admisión de los gastos médicos, farmacéuticos y de traslado, para cuyo acogimiento no se exigen los comprobantes respectivos, sino que se presume su erogación en función de la entidad de las lesiones inferidas a la víctima, que en la especie no resultan cuestionables (esta sala, 12/10/2023, “B.”, expte. n.º 26.713/2021, *idem*, 6/10/2023, “A. L.” expte. n.º 20.797/2020; entre muchos otros).

Así pues, en función de las lesiones que le produjo al demandante las respectivas minusvalías físicas reseñadas líneas arriba, ciertamente el damnificado se debe haber visto obligado a afrontar –de su propio peculio– una serie de desembolsos por medicación (analgésicos y/o antiinflamatorios), realización de estudios o traslados a consultorios externos que demandaba el seguimiento de sus evoluciones físicas. Ello es así aun cuando la atención haya sido prestada en hospitales públicos, por una obra social o por una A.R.T., toda vez que, de ordinario, ninguno de ellos cubre la totalidad de los expendios en que incurren los pacientes.

Bajo estas condiciones, considero que corresponde desestimar la queja bajo estudio y confirmar lo resuelto en la anterior instancia respecto a la presente partida.

c) Intereses

Respecto de los intereses, el juez de grado decidió fijar una tasa pura del 8% desde la fecha del hecho hasta la sentencia de grado y, a partir de allí y hasta el efectivo pago, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.



El actor cuestiona esta distinción y solicita la aplicación de la mentada tasa activa desde el hecho y hasta el efectivo pago.

En lo que se refiere a esta cuestión, corresponde señalar –en primer término– que el art. 768 del Código Civil y Comercial expresamente dispone que: “[a] partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes”, y que: “[l]a tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”. En casos como el presente, entonces, los tribunales deben fijar los intereses adoptando una tasa de mercado que cumpla con las disposiciones reglamentarias que rigen en el ámbito bancario.

Por cierto, esta es la interpretación del último apartado de la norma que ha sido compartida por la gran mayoría de la doctrina. En efecto, en una postura a la que suscribo, se ha sostenido que la exégesis correcta de la ley continúa la lógica plasmada en el art. 622 del Código Civil derogado, en cuanto atribuía al juez la facultad de determinar los intereses. Por ende, desde este enfoque, la hermenéutica adecuada del art. 768 del Código Civil y Comercial faculta al magistrado a elegir una de las tasas comprendidas en la amplia gama de aquellas aceptadas por el Banco Central (Heredia, Pablo D. en Heredia, Pablo D. - Calvo Costa, Carlos A. [dirs.], *Código Civil y Comercial. Comentado y anotado*, La Ley, Buenos Aires, 2022, t. III, p. 611; Compagnucci de Caso, Rubén H., en Rivera, Julio C. - Medina, Graciela [dirs.], *Código Civil y Comercial de la Nación comentado*, La Ley, Buenos Aires, 2014, t. III, p. 97; Pizarro, Ramón D. - Vallespinos, Carlos G., *Tratado de las obligaciones*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2017, t. I, p. 515, n.º 602; Méndez Sierra, Eduardo C., *Obligaciones dinerarias*, Educa, Buenos Aires, 2016, p. 233; Picasso, Sebastián - Méndez Acosta, Segundo J., “Obligaciones dinerarias: el dilema entre indexar o ‘desmonetizar’”, en AA. VV., *Obligaciones en pesos y en dólares*, Rubinzal Culzoni,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

Santa Fe, 2023, p. 87; XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Bahía Blanca, 2015), Comisión n.º2, despacho n.º20.1 [por mayoría]).

No desconozco que -en contraposición- otros autores -en una posición francamente minoritaria- han entendido que, en puridad, la disposición analizada otorgaría al Banco Central la prerrogativa de fijar una tasa de interés judicial, que debería ser aplicada en el caso concreto por los tribunales (Ossola, Federico A., en Lorenzetti, Ricardo L. [dir.], *Código Civil y Comercial de la Nación comentado*, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, t. V, p. 144; Ossola, Federico A., en Rivera, Julio C. - Medina, Graciela [dirs.], *Obligaciones*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2016, p. 331, n.º151). Sin embargo, tal interpretación de la norma importaría considerar que -mediante la sanción del art. 768- el legislador delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de cuantificar un componente del daño resarcible (el interés moratorio), lo que resultaría inconstitucional.

Al respecto, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: “[l]os intereses son accesorios del capital, y en ese carácter constituyen una parte de la deuda” (CSJN, 3/12/2020, “Martínez, Gabriel Rubén c/ Estado Nacional, Ministerio del Interior, Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios”). En consecuencia, la elección de la tasa a aplicarse conforma una potestad del Poder Legislativo (*vid.*, en este sentido, el art. 768, inc. “b”, del Código Civil y Comercial), que no puede ser transferida válidamente al Banco Central, por la prohibición que expresamente establece el art. 76 de la Constitución Nacional. Esta última norma indica que: “[s]e prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. Por lo tanto, es claro que el art. 768 no cumpliría con los requisitos que fija la Carta Magna para delegar válidamente facultades legislativas en un órgano de otro poder del Estado.

En efecto, la Constitución atribuye al Congreso el dictado de las leyes en sentido formal y contiene una serie de



cláusulas que prohíben la delegación legislativa (art. 76) o el ejercicio por parte del Poder Ejecutivo de competencias que pertenecen al Congreso (art. 99, inc. 3). La delegación solo es factible en “*materias determinadas de administración*” y “*por causas de emergencia pública*” (art. 76), y en los demás casos el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (art. 76, ya citado).

Adicionalmente, la delegación debe estar sujeta a límites y la política legislativa debe ser claramente establecida, sin que pueda conferirse a los órganos administrativos la facultad de legislar sobre materias que exigen la presencia de una ley en sentido formal. De lo contrario, la reglamentación que dictaran dichos entes sería a todas luces inconstitucional, de acuerdo a la posición que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que “*permitir el empleo de facultades delegadas a través de un instrumento que no cumple los recaudos para ello, implicaría -además de la violación del principio de legalidad (...) burlar el sistema de control que el Congreso ha establecido, en ejercicio de las potestades que le confiere el art 76 de la Constitución Nacional, con grave menoscabo al principio republicano de división de poderes*” (CSJN, 1/9/2003, “Cámara Argentina del Libro y otros c/ P.E.N. - dto. 616/01 s/ amparo ley 16.986”).

Desde esta perspectiva, es claro que una interpretación del art. 768 que identifique en él una delegación legislativa no superaría el estándar de constitucionalidad al que he hecho referencia, ya que -si se lo aplicase en tal sentido- no reuniría las notas principales que deberían estar presentes en una norma de dichas características. De hecho, en este caso, no puede afirmarse que la delegación esté expresamente prevista en la ley, puesto que -en puridad- esta solo indica que la tasa se determinará por las “*que se fijan según las reglamentaciones del Banco Central*” (art. 768, inc. c). Por lo tanto, una exégesis restrictiva de la disposición -que debe imperar en función de lo dispuesto en el art. 76 de la Constitución Nacional- no puede conducir a sostener que de ella resulta claramente una transferencia de potestades legislativas. Por lo demás, incluso





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

cuando así se lo considerase, la norma delegante en cuestión tampoco versaría sobre las materias pasibles de delegación, no contendría los criterios legislativos que deberían orientar al órgano delegado, ni fijaría un plazo determinado para su ejercicio.

En otro orden de ideas, bien se ha sostenido que “[l]a circunstancia de que el art. 76 aluda a delegación legislativa en el Poder ejecutivo –tanto en la prohibición genérica como en la autorización excepcional- impide que se realice directamente a favor de organismos de la administración pública que componen la estructura dependiente del Ejecutivo. Ello no es posible, por la sencilla razón de que si en el art. 100 inciso 12 se prevé para el caso la formalidad de un decreto, es obvio que éste tiene que emanar del Poder Ejecutivo, ya que los órganos administrativos no dictan sus resoluciones ni adoptan sus decisiones conforme a decreto” (Bidart Campos, Germán J., *Tratado elemental de derecho constitucional argentino*, Ediar, Buenos Aires, 2005, t. IIB, p. 215). En el mismo sentido, señala Gelli que, a partir de la reforma constitucional de 1994 “y a tenor del art. 76 –en los casos de excepción previstos- sólo cabe la delegación en el presidente de la Nación. Ello así, por interpretación concordante con los artículos 87 (...) y el 100, inc. 12, que atribuye al jefe de Gabinete de Ministros, el refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso” (Gelli, María A., *Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada*, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. II, p. 268).

Los motivos expresados hacen que corresponda inclinarse por una interpretación de la norma que salve su constitucionalidad y le permita producir efectos en consonancia con el resto del ordenamiento jurídico en que ella se inserta. Esto es, una hermenéutica del artículo citado que faculte a los tribunales a determinar la tasa de interés que resultará aplicable, siempre que ella integre el abanico de opciones que respeten las reglamentaciones del Banco Central.

De este modo, también se acataría la línea jurisprudencial que -sobre este punto- ha desarrollado extensamente la Corte Suprema nacional, al sostener que “la interpretación de la



ley –como operación lógica jurídica– consiste en verificar el sentido de la norma interpretada, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el contenido del ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 255:192; 263:63; 267:478; 285:60; 296:22; 297:142; 299:93; 301:460; 302:1600); pues es principio de hermenéutica jurídica que, en los casos no expresamente contemplados, debe preferirse la interpretación que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos por la norma (Fallos: 283:206; 298:180), evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando, como verdadero, el que las concilie, y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 1:300)” (CSJN, 9/2/1989, “Ríos, Argentino y otros s/ privación ilegal de la libertad calificada y tormentos”).

Además, bajo este enfoque, el artículo en análisis sería congruente con otras disposiciones del Código que -de forma nítida- dan cuenta de que la intención del legislador radicó en conferir a los magistrados la facultad de seleccionar la tasa de mercado que resulte más adecuada. De hecho, así se ve reflejado en materia de alimentos, en tanto el art. 522 del mismo cuerpo normativo dispone que: “[l]as sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso”. Por ende, una interpretación sistémica del cuerpo legal también conduciría a desechar la posibilidad de que -mediante la sanción del art. 768- se hubiera materializado una delegación legislativa.

Finalmente, destaco que tal exégesis también se ajusta a la doctrina que sentó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos precedentes, en los que se descalificaron pronunciamientos de tribunales inferiores por aplicar tasas de interés moratorio que no correspondían a tasas bancarias (CSJN, 7/3/2023, “García, Javier Omar c/ UGOFE S.A. y otros s/ daños y perjuicios;





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

ídem, 29/2/2024, “Oliva, Fabio O. c/ COMA S.A.”; *Fallos*, 347:100; ídem, 13/10/2024, “Lacuadra Jonatan Daniel c/ DIRECT TV Argentina S.A. y otros”). Esta última interpretación quedó expresamente plasmada en tanto el referido tribunal manifestó: “*lo atinente a los intereses aplicables a los créditos laborales es una materia ubicada en el espacio de razonable discreción de los jueces de la causa*” (CSJN, 29/2/2024, “Oliva”, cit., considerando 4).

Por consiguiente, concluyo que -en la jurisprudencia de la Corte Federal- tampoco se encuentra sustento a la hipótesis interpretativa que hace hincapié en una presunta delegación legislativa.

Así las cosas, la única interpretación posible del art. 768 inc. “c” del Código Civil y Comercial consiste en sostener que, cuando los intereses moratorios no estén fijados por las partes o por una ley especial, los jueces tienen facultades discrecionales para fijar la tasa, siempre y cuando adopten alguna de las tasas bancarias vigentes en el mercado -que, huelga decirlo, se presumen conformes a las reglamentaciones del Banco Central-.

De este modo, la exégesis de la referida norma es sustancialmente concorde a lo que disponía el art. 622 del Código Civil derogado, aunque el texto actual añade la restricción referida a la necesidad de elegir una tasa bancaria.

En este contexto, entonces, corresponde destacar que la elección de la tasa que debe regir estos casos ha sido resuelta por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos “Samudio de Martínez, Ladislao c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios”, del 20/4/2009, cuya vigencia corresponde sostener, en la medida en que –como acabo de señalarlo- la exégesis que corresponde dar al actual art. 768 inc. “c” es sustancialmente compatible con la del art. 622 del Código Civil derogado.

El citado pronunciamiento plenario estableció, en su parte pertinente: “2) *Es conveniente establecer la tasa de interés moratorio.* 3) *Corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.* 4) *La tasa de interés fijada debe computarse desde*



el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.

Como he adelantado, no desconozco que -en un reciente pronunciamiento- la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que, cuando se trata de obligaciones de valor, “*no tiene sustento la aplicación de una tasa de interés que contemple, entre otras variables, una compensación por desvalorización de la moneda*”, ya que “[l]a aplicación de este tipo de tasas sobre un ‘valor actual’ altera el significado económico del capital reconocido al acreedor y provoca el enriquecimiento de una de las partes en detrimento de la otra”. Por este motivo, la Corte indicó que: “*la tasa de interés debe ser pura, es decir, no debe contemplar otros parámetros de actualización para no conceder un enriquecimiento injustificado al acreedor*” (CSJN, 15/10/2024, “Barrientos, Gabriela Alexandra y otros c/ Ocorso, Damián y otros s/ daños y perjuicios”).

Sin embargo, advierto que proceder de ese modo importaría adoptar una decisión que no se ajusta a lo que dispone el art. 768 del Código Civil y Comercial, porque las referidas tasas “puras” no se encuentran comprendidas entre aquellas que cumplen las reglamentaciones del Banco Central (como -insisto- dispone expresamente la norma citada). En función de dicho extremo, la doctrina sentada por la Corte en tal precedente no solo rompe con la línea jurisprudencial que había sostenido hasta entonces, sino que -además- postula una exégesis que no encuentra respaldo en el texto de la norma que sancionó el legislador.

No es menor la contradicción que, al respecto, se observa en la jurisprudencia del más alto tribunal federal. En efecto, en las causas “García”, “Oliva” y “Lacuadra”, ya citadas, en las que estaba en juego la determinación del interés moratorio aplicable a obligaciones de valor (indemnizaciones de daños y perjuicios), la Corte censuró a las respectivas cámaras de apelaciones por no haber procedido como lo indica el citado art. 768 del Código Civil y Comercial, es decir, no haber fijado una tasa bancaria. Pero ahora, en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

“Barrientos”, el tribunal sostiene que, en las deudas de valor –cuando las indemnizaciones fueron fijadas a la fecha de la sentencia, lo que también ocurría en los casos anteriormente nombrados-, hay que aplicar tasas “puras”, es decir, tasas que *tampoco cumplen con el mencionado art. 768 inc. “c” del Código Civil y Comercial*.

Por lo demás, si de tasas “puras” se trata, no es nada claro si estas deberían ser del 4, 6, 8 o 10 %, ni cuál sería el criterio para establecerlo. Es decir, se volvería a una total discrecionalidad judicial para determinarlas al margen de todo parámetro en la realidad bancaria, lo que contraría la intención que el legislador plasmó en el art. 768 al remitir a las tasas de mercado.

Al margen de dicha circunstancia, constato también que -en contraposición a lo afirmado por el alto tribunal- la tasa activa no logra suplir la pérdida del valor producto del fenómeno inflacionario. Por más que, en teoría, su cálculo contemple -entre otras variables- un componente de actualización monetaria, lo cierto es que este se encuentra muy lejos de equiparar la depreciación que ha experimentado la moneda como producto del aumento generalizado de precios que continúa afectando a los mercados y los particulares en nuestro país. Para ilustrar este punto, basta con advertir que, desde la fecha del hecho debatido en autos hasta la de este pronunciamiento, el índice de precios al consumidor ha reflejado una inflación mayor al 1.428,7%, mientras que la tasa activa computada durante el mismo intervalo solo asciende aproximadamente a un 260%. En este contexto, un análisis adecuado de la cuestión, que contemple la realidad económica imperante al momento del dictado de la sentencia, impide desechar la aplicación de la tasa activa bajo el único pretexto de que ella alteraría el significado pecuniario del capital, en perjuicio del deudor.

Por añadidura, la hermenéutica seguida por la Corte Suprema sobre este punto no tiene en cuenta que el propio legislador previó expresamente –para el caso de la deuda de alimentos, que, por definición, debe ser cuantificada a valores actuales- la aplicación de tasas que no solo contienen un componente de actualización de la moneda sino que, incluso, superan holgadamente la tasa activa. Es lo



que dispone el ya citado art. 522 del Código Civil y Comercial, que –como ya se señaló- establece –para esos casos- la aplicación de *“una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso”*.

En cuanto a la excepción contenida en la mencionada doctrina plenaria, consistente en que la aplicación de la tasa activa *“en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”*, por las razones que ya he expuesto, es evidente que ella no puede encontrarse configurada por la simple circunstancia de que la indemnización haya sido fijada a valores actuales.

Por el contrario, este tribunal ha señalado que, por tratarse de una excepción, su interpretación debe efectuarse con criterio restrictivo. En consecuencia, la prueba de que se configuran las aludidas circunstancias debe ser proporcionada por el deudor, sin que baste a ese respecto con alegaciones generales y meras especulaciones. Será necesario que el obligado acredite de qué modo, en el caso concreto, la aplicación de la tasa activa desde el momento del hecho implica una importante alteración del significado económico del capital de condena y se traduce en un enriquecimiento indebido del acreedor. En palabras de Pizarro: *“La alegación y carga de la prueba de las circunstancias del referido enriquecimiento indebido pesan sobre el deudor que las alegue”* (Pizarro, Ramón D., “Un fallo plenario sensato y realista”, en La nueva tasa de interés judicial, suplemento especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 55).

Por lo demás, tal como lo ha señalado un ilustre excolega en esta cámara, el Dr. Zannoni, la prohibición de toda indexación por la ley 23.928 –mantenida actualmente por el art. 4 de la ley 25.561- impide considerar que el capital de condena sea susceptible de esos mecanismos de corrección monetaria. En palabras del recordado jurista: *“La circunstancia de que, cuando se trata de resarcimientos derivados de hechos ilícitos, el juez en la sentencia estima ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales –como suele*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

decirse-, a los fines de preservar en equidad el carácter resarcitorio de la indemnización, no significa que se actualicen los montos reclamados en la demanda o se apliquen índices de depreciación monetaria”, pues tales mecanismos de actualización están prohibidos por las leyes antes citadas (Zannoni, Eduardo A., su voto in re “Medina, Jorge y otro c/ Terneiro Néstor Fabián y otros”, ésta cámara, Sala F, 27/10/2009, LL Online, entre otros).

Pero más allá de eso (y como ya lo he adelantado), lo cierto es que -aun si se considerara que la fijación de ciertos montos a valores actuales importa una indexación del crédito- no puede afirmarse que la tasa activa supere la inflación que registra la economía nacional, de forma tal de configurar un verdadero enriquecimiento del acreedor. La fijación de tasas menores, en las actuales circunstancias del mercado, favorecerá sin duda al deudor incumplidor, quien nuevamente se encontrará tentado de especular con la duración de los procesos judiciales, en la esperanza de terminar pagando, a la postre, una reparación menguada –a valores reales- respecto de la que habría abonado si lo hubiera hecho inmediatamente luego de la producción del daño.

En síntesis, juzgo que: a) de acuerdo al art. 768 inc. “c” del Código Civil y Comercial, los jueces deben fijar como tasa de interés moratorio alguna de las que emplean los bancos para sus operaciones de mercado, lo que descarta la aplicación de una tasa “pura”; b) la tasa a aplicar en estos casos ya ha sido fijada por la doctrina plenaria de esta cámara, de la que no es posible apartarse (art. 303 del Código Procesal), y c) la aplicación de la tasa activa para calcular intereses moratorios en los casos en que la indemnización ha sido evaluada a valores actuales al tiempo de la sentencia no es suficiente para considerar que se ha alterado el significado económico del capital de condena, en tanto la referida tasa –aunque contemple *teóricamente* un ingrediente de actualización monetaria- ni siquiera logra acercarse al porcentaje de inflación correspondiente a los períodos considerados.

Por las razones expuestas, considero que corresponde aplicar, sobre el capital de condena, la tasa activa cartera general



(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago para todos los rubros.

d) Límite de cobertura

El juez de grado, en su pronunciamiento, declaró la oponibilidad del límite de cobertura contenido en la póliza del contrato de seguros celebrado entre la aseguradora y el demandado frente al actor, y rechazó el planteo de este último tendiente a que dicho límite se ajuste a las normas vigentes al momento del efectivo pago.

De ello se agravia el demandante, quien solicita, por un lado, que se declare la inoponibilidad del límite referido precedentemente y, en subsidio, que se lo ajuste a las circunstancias inflacionarias existentes al momento del pago.

Sobre el particular, frente a seguros obligatorios, esta sala –por mayoría– se ha manifestado en el sentido de declarar inoponible a la víctima el límite de cobertura, en la inteligencia de que una solución contraria importaría eliminar uno de los principales propósitos de la cobertura, concerniente a la efectiva indemnización de los daños sufridos por la víctima (esta sala, 5/8/2024, “García”, expte. n.º 62.739/2021; *idem*, 2/12/2021, “Lázaro”, expte n.º 13.527/2015, entre muchos). Asimismo, en minoría, el Dr. Picasso ha sostenido que la previsión contractual en cuestión es nula, por basarse en una delegación legislativa hacia la Superintendencia de Seguros de la Nación que es inconstitucional, al transferirse al órgano administrativo la reglamentación de cuestiones que son de competencia exclusiva del Congreso Nacional (disidencias del Dr. Picasso *in re* “Giménez” del 1/3/2023, expte. n.º 54.853/2016; “Leguizamón” del 12/11/2021, expte. n.º 65.627/2014, entre otros).

Sin embargo, no puede pasarse por alto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de forma constante e invariable, se ha pronunciado en la comprensión de que las cláusulas del contrato de seguro en general, y las que establecen el límite de la cobertura en particular, son oponibles frente a los terceros no contratantes. Precisamente, dicho tribunal sostiene que los límites de cobertura





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

contenidos en las pólizas de seguro son plenamente oponibles a los terceros, y en particular, a la víctima de un hecho dañoso, con base en el efecto relativo de los contratos y las obligaciones (arts. 1021/1022 Código Civil y Comercial) y –para los seguros de responsabilidad civil– en lo dispuesto por el art. 118 de la ley 17.418, a lo que se suma el hecho de que la fuente de la obligación del asegurador es el contrato y no el hecho ilícito (CSJN, 10/11/2015, “Fernández”, *Fallos* : 338:1252; *idem*, 6/6/2017, “Flores”, *Fallos*: 340:765; *idem*, 12/8/2021, “Gómez Rocca”, *Fallos*: 344:2002).

Frente a ese contexto jurisprudencial y normativo, razones de economía procesal (doc. art. 34, inc. 5°, ap. I Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y de seguridad jurídica, llevan a los magistrados integrantes de este tribunal a acatar la referida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio de dejar aclarada su opinión contraria, expuesta en los ya citados precedentes. Por consiguiente, se ha acordado que resulta menester interpretar para el futuro que, como principio, el asegurador responde de acuerdo a los términos y con los límites establecidos en el contrato de seguro, aunque con las salvedades que expondré a continuación. En esos términos, considero que la cláusula contenida en la póliza de seguro que limita la cobertura a cargo de la citada en garantía resulta oponible a la víctima.

Establecido, con lo anterior, lo concerniente a la oponibilidad frente a la víctima de la cláusula que establece el límite de cobertura a cargo del asegurador, resta determinar en qué términos produce efectos esa previsión. Sobre esto, merece señalarse, por un lado, que el monto a título de suma asegurada actúa como un tope de la cobertura (Halperín, Isaac, *Seguros. Exposición crítica de las leyes 17.418 y 20.091*, 2ª. ed., Depalma, Buenos Aires, 1983, vol. II, p. 575/576; Stiglitz, Rubén S., *Derecho de seguros*, 6ª. ed., La Ley, Buenos Aires, 2016, t. III, p. 305, n.º 1150; Scolara, Eduardo R. – Scolara, Verónica A., en Rouillón, Adolfo A. (dir.), *Código de Comercio comentado y anotado*, La Ley, Buenos Aires, 2005, t. II, p. 99), y por el otro, que la obligación del asegurador es una deuda dineraria y no de valor, excepto que de sus términos resulte lo



contrario. En razón de esto último, como consecuencia del nominalismo absoluto que rige en nuestro ordenamiento, la deuda del asegurador se limita a la cantidad de unidades monetarias indicadas en la cláusula (art. 766 Código Civil y Comercial, art. 7 ley 23.928; CNCom., Sala D, 27/12/2018, “Branz”, RCyS 2019-4, 273; *idem*, Sala D, 12/7/2022, “Ballesteros Otalora”, RCyS 2022-VI, 73; Compiani, María F., en Lorenzetti, Ricardo L. (dir.), *Derecho monetario*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2023, p. 618; Facal, Carlos J. M., “Los seguros de responsabilidad civil en tiempos de inflación”, RCCyC 2024, junio, 56).

Lo dicho precedentemente permite comprender, en primer término, que una hermenéutica que traduzca la prestación dineraria en otra de valor trasluce un obrar elusivo de la prohibición contenida en el art. 7 de la ley 23.928, suficiente para encuadrarlo en una causal de arbitrariedad, sin poder omitirse que dicha prohibición es de orden público, tal como lo tiene reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, 20/4/2010, “Massolo”, *Fallos*: 333 :447; *idem*, 20/2/2024, “G.”, *Fallos*: 347:51). Además, las premisas legales referidas en el párrafo precedente también ponen de manifiesto que cualquier intento tendiente a conseguir la actualización de la suma asegurada requiere, necesariamente, desplazar al precitado art. 7 declarando su incompatibilidad, en el caso concreto, con los derechos constitucionales de alguna de las partes.

Ahora bien, en el *sub lite* resulta manifiesta la depreciación de la suma asegurada, dado que el tiempo transcurrido desde que tuvo lugar el siniestro –sin que aún se haya cumplido la cobertura surgida del contrato de seguro–, sumado a los elevados índices de inflación y la desvalorización monetaria registrados –en lo que aquí interesa– desde el hecho ilícito hasta el presente, han degradado notablemente el poder adquisitivo de la cantidad de unidades monetarias a las que asciende el tope de la cobertura. Frente a ello, surge prístino que el art. 7 de la ley 23.928, al prohibir cualquier mecanismo de actualización de las deudas dinerarias en general –y de los límites de cobertura en particular–, resulta





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

crasamente inconstitucional en el caso que aquí se trata, por violentar el derecho de propiedad del asegurado, al desnaturalizar la sustancia de su crédito y la regla de equivalencia de las prestaciones (art. 17, Const. Nac.).

En efecto, en este caso en concreto, entre el momento en que tuvo lugar el hecho dañoso y el del dictado de este pronunciamiento, nuestro país experimentó una inflación –medida de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC– mayor al 1.400 por ciento. Frente a esta constatación, resultaría inicuo mantener inalterado el monto nominal de la cobertura, que representa –a valores actuales– solo una pequeña fracción de lo que significaba al tiempo del hecho ilícito.

Adviértase que, mientras estuvo vigente la cobertura, el asegurado pagó una prima cuyo valor guardaba una cierta proporción con el monto de la cobertura comprometido por la aseguradora. Por consiguiente, carecería de todo sentido mandar a pagar esa misma suma nominal, cuyo valor, al momento del presente pronunciamiento –y luego de un prolongado y constante proceso de inflación de la moneda–, representa un porcentaje infinitamente menor que aquel originalmente concebido por las partes. La mejor prueba de ello consiste en que -como es de público y notorio- las propias compañías aseguradoras han ido actualizando recurrentemente sus montos de cobertura, así como el valor de las primas, a fin de adaptarlas a las nuevas circunstancias.

Por consiguiente, la pretensión de limitar la cobertura al monto nominal vigente en el momento del siniestro lesionaría irremediablemente el derecho de propiedad del asegurado, quien tenía derecho al pago de una contraprestación acorde con la proporción originalmente establecida por las partes entre la prima y el monto de la cobertura, que –lo reitero– se ha visto, al día de hoy, modificada sustancialmente por la inflación registrada en todo ese tiempo.

Por añadidura, este proceder (es decir, mandar a pagar el monto nominal de la cobertura originalmente comprometida) desvirtuaría irremediablemente la causa final del contrato de seguro, pues el asegurado recibiría, contra el precio que originalmente abonó,



una contraprestación completamente devaluada (arts. 281, 1012, 1013, 1090 y concs., Código Civil y Comercial).

A esto se suma que, de no procederse a la mencionada actualización, el funcionamiento del sistema del seguro –que en este caso, además, es obligatorio– supondría un enriquecimiento sin causa para las aseguradoras, quienes –como ya se señaló, y es público y notorio– van actualizando el monto de las primas que cobran a los asegurados –para reflejar la desvalorización monetaria– pero, al mismo tiempo, verían congelado el máximo de la cobertura que les corresponde afrontar a valores vigentes muchos años atrás.

Adicionalmente, la aplicación del límite de cobertura originalmente pactado transgrediría –en la especie– el principio de razonabilidad, en tanto alteraría de forma sustancial los derechos reglamentados (art. 28, Const. Nac.).

Ante ese marco, sin soslayar la consabida regla hermenéutica que conduce a interpretar las normas en el sentido más favorable a su constitucionalidad (CSJN, *Fallos*: 343:140; 344:391, entre muchos), parece claro que, frente a la sensible depreciación de la suma asegurada producto de los elevados índices de inflación que, de forma sostenida, registra la economía nacional en el último tiempo, la aplicación del art. 7 de la ley 23.928 traspasa un límite inexpugnable, insalvable por la interpretación de la última ratio, al importar un grosero avasallamiento al derecho de propiedad privada del asegurado y al principio de razonabilidad (arts. 17 y 28, Const. Nac.).

Finalmente, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que el control de constitucionalidad de las normas debe realizarse de oficio, siempre y cuando se respete el principio de congruencia, es decir, que los jueces ciñan su decisión a los hechos y planteos definidos al trabarse la litis (*Fallos*: 335:2333; 337:179; 337:1403; 343:345; 347:178), razón por la cual no resulta exigible una expresa petición de la parte interesada. Basta, en cambio, con el pedido oportunamente formulado en oposición a la aplicación de la suma nominal pactada como límite de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

cobertura, cualquiera sea el encuadre que le haya dado el peticionante (*iura novit curia*).

Por ello, mociono declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley de Convertibilidad del Austral y, por lo tanto, su inaplicabilidad al caso concreto, a fin de actualizar el límite de cobertura; y, asimismo, disponer la actualización de la suma asegurada a través de la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), a partir de la fecha del siniestro y hasta la del efectivo pago.

V. En atención al resultado de los agravios, en los términos del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, juzgo que las costas de alzada deberían imponerse a la citada en garantía.

VI. En síntesis, y para el caso de que mi voto fuera compartido, propongo al acuerdo: 1) modificar el pronunciamiento apelado en el sentido de: a) elevar el monto reconocido en concepto de “incapacidad sobreviniente” a la suma de \$ 7.957.673, b) disponer que los intereses corran, desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, y c) declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley de Convertibilidad del Austral y disponer la actualización de la suma asegurada a través de la aplicación del Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), a partir de la fecha del siniestro y hasta la del efectivo pago; 2) confirmar el pronunciamiento apelado en todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios; y, 3) imponer las costas de alzada a la citada en garantía.

A LA MISMA CUESTIÓN, EL DR. SEBASTIÁN PICASSO DIJO:

Adhiero por los mismos fundamentos al voto del Dr. Carlos A. Calvo Costa.



El Dr. Ricardo Li Rosi no interviene por hallarse en uso de licencia.

Con lo que terminó el acto.

CARLOS A. CALVO COSTA

2

SEBASTIÁN PICASSO

3

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2024.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que ilustra el acta que antecede, del que dan cuenta sus considerandos, **SE RESUELVE:** 1) modificar el pronunciamiento apelado en el sentido de: a) elevar el monto reconocido en concepto de “incapacidad sobreviniente” a la suma de \$ 7.957.673, b) disponer que los intereses corran, desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, y c) declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley de Convertibilidad del Austral y disponer la actualización de la suma asegurada a través de la aplicación del Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), a partir de la fecha del siniestro y hasta la del efectivo pago; 2) confirmar el pronunciamiento apelado en todo lo demás que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

decide y fue objeto de apelación y agravios; y, 3) imponer las costas de alzada a la citada en garantía.

Los honorarios se regularán cuando se haga lo propio en la instancia de grado.

Notifíquese a los interesados en los términos de las acordadas 31/11, 38/13 y concordantes de la C.S.J.N., comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. en la forma de práctica y devuélvanse. CARLOS A. CALVO COSTA - SEBASTIÁN PICASSO.

